附件：

仙桃市宏盛建材有限公司“3·24”一般物体打击事故调查报告

2024年3月24日8时左右，仙桃市沙湖原种场石港分场仙桃市宏盛建材有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失54万元 。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求全力做好事故调查和善后处置，查明事故原因，严肃追究事故责任，深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实安全措施，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规规定，2024年3月26日，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市总工会等部门有关同志组成的仙桃市宏盛建材有限公司“3·24”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组。同时，事故调查组邀请市纪委监委派员监督、指导事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、视频分析等多种方式，查明了事故发生的经过、

原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范整改的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

仙桃市宏盛建材有限公司（以下简称“宏盛建材公司”），成立日期：2019年5月16日；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；营业期限：2019年5月16日至无固定期限；注册资本2500万元人民币；法定代表人：张金祥；统一社会信用代码：91429004MA49961139Q。公司住所：仙桃市沙湖原种场石港分场；经营范围：商品混凝土、砂浆的生产、加工、销售；黄沙、水泥、砂石（不含堆场）、钢材销售；水电安装、管道安装及施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

经查，宏盛建材公司注册法定代表人为张金祥，占该公司100%股份，该公司内部实际为合伙人投资经营，投资人及投资额占比为：杨近50%，代亮30%，段军20%。

（二）事故单位建设情况。

事故发生地位于宏盛建材公司混凝土生产厂区内，该厂区为租赁场地，出租方为仙桃市国营沙湖原种场山港分场，承租方为宏盛建材公司。

经查，该厂区于2018年建成，至事故发生时宏盛建材公司

未取得预拌混凝土专业承包资质证书。

（三）事故单位厂区总体布局情况。

仙桃市宏盛建材有限公司位于仙桃市沙湖原种场五湖大道东侧，占地面积约20亩，厂区设有办公区、生产区、砂石堆积区、过磅区，四周无院墙。厂区布局见图1。

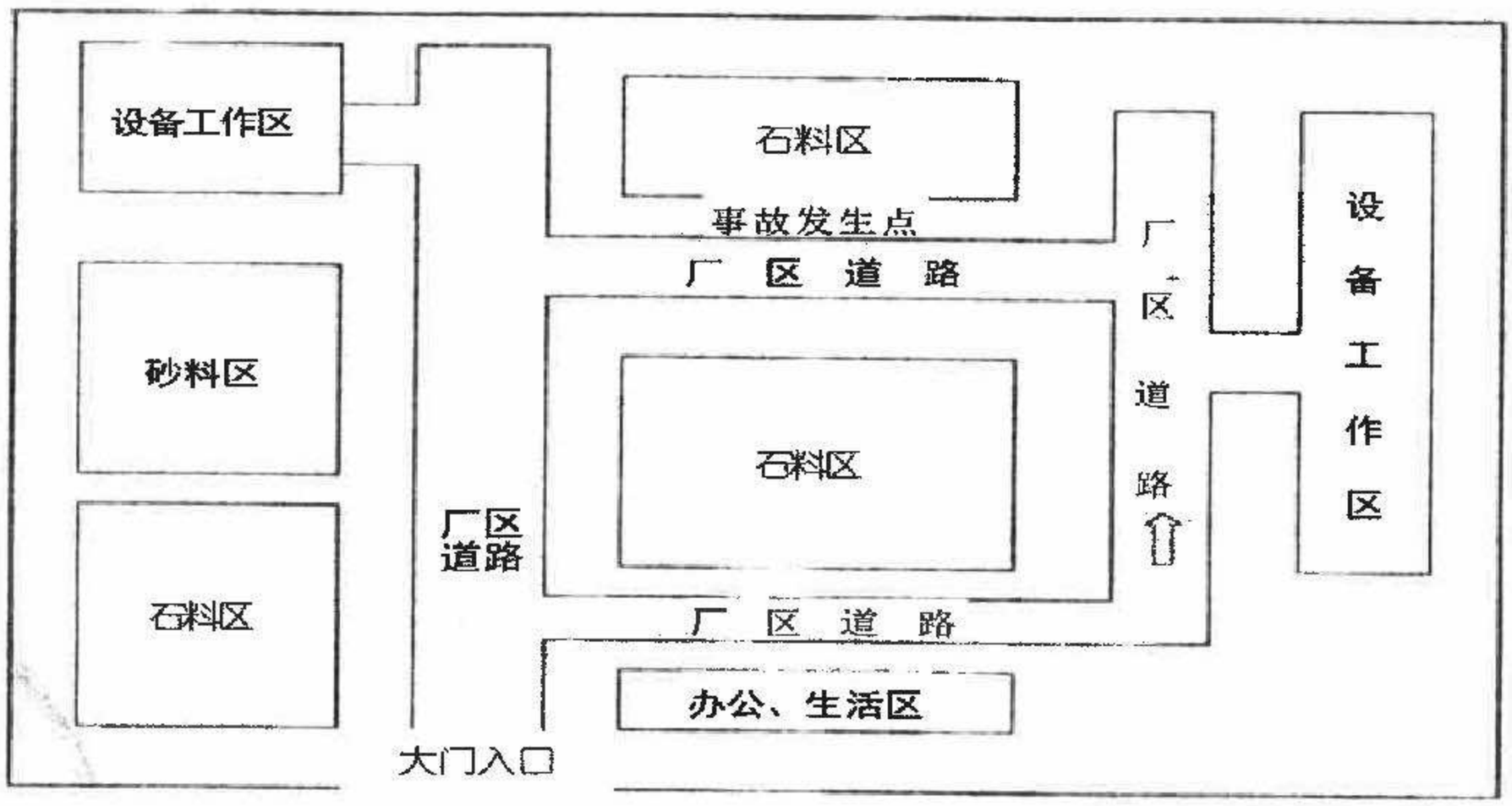


图1　厂区布局

（四）相关涉事单位、人员合同签署情况。

1.2024年3月18日，宏盛建材公司与石料供货商陈勇（个体）签订了《购销合同》，合同约定宏盛建材公司以300万元金额，向陈勇采购一批碎石。陈勇在履行合同期间，提供材料运输、装卸等服务。

2.陈勇签订合同后，与同行石料供货商倪江帆（个体）、赵爱军（个体）口头约定，以每吨碎石34元左右的价格，共同完成宏盛建材公司碎石供应订单。其中，倪江帆提供货物运输车辆

1辆，赵爱军提供货物运输车辆6辆。

3.倪江帆在与陈勇达成口头约定后，与货运车司机徐涛达成口头协议，以400元每趟的金额聘请徐涛，为其提供货运车辆驾驶和货物卸载服务。

（五）涉事车辆基本情况。

1.鄂M21213红色重型半挂牵引车。该车由陕西汽车集团有限责任公司生产，品牌型号为陕汽牌SX4250XC42，登记所有人为魏登州。该车登记使用性质为货运，整车整备质量为10300kg，最大允许牵引质量38500kg，车辆出厂日期为2018年4月2日，强制报废期为2033年5月14日，2018年5月14日车辆初次登记为河南省焦作市公安局交通警察支队，2023年9月20日车辆二次登记为湖北省仙桃市公安局交通警察支队，检验有效期至2024年10月。

2.鄂R8261挂红色重型仓栅式半挂车。该半挂车由梁山运通机械制造有限公司生产，品牌型号为聚运达LZY9400CCYE，登记所有人为刘南枝。该车登记使用性质为货运，总质量为40000kg，整备质量为6800kg，核定载质量为33200kg，半挂车出厂日期为2023年10月，强制报废期为2038年10月24日，2023年10月24日车辆初次登记为湖北省天门市公安局交通警察支队，检验有效期至2024年10月。

经查，2023年，倪江帆个人出资从河南焦作、湖北枣阳两地购买了重型半挂牵引车鄂M21213、重型仓栅式半挂车鄂R8261

挂。2023年9月20日和2023年10月24日，倪江帆委托其友魏登州及其母亲刘南枝，分别对车辆鄂M21213、鄂R8261挂进行了落户登记。上述车辆的实际所有人和使用人为倪江帆。

（六）涉事车辆驾驶人情况。

徐涛，男，47岁，鄂M21213、鄂R8261挂货车驾驶人，户籍所在地为湖北省天门市岳口镇　　。驾驶证发证机关为湖北省天门市公安局交通警察支队，初次领证日期为1997年6月18日，准驾车型为A2，有效期至长期，档案编号：429006033918。

（七）涉事车辆装载情况。

事发当天，徐涛驾驶车牌为鄂M21213、鄂R8261挂的重型半挂货车从荆门市京山市钱场镇京山茂鑫建材科技有限公司装载碎石后，途径天门市运往仙桃市沙湖原种场宏盛建材公司。该车鄂M21213重型半挂牵引车整备质量为10300kg、鄂R8261挂重型仓栅式半挂车整备质量为6800kg，核定载质量33200kg。

经查，该车发生事故前在宏盛建材公司称重点过磅车、货总质量126370kg，超重229%。

（八）事故发生当日的天气情况。

气象资料显示，3月24日，仙桃市沙湖原种场天气小雨，有降水，气温11℃至5℃，北风2m/s，空气指数良好。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2024年3月23日凌晨3时左右，天门籍驾驶人徐涛驾驶鄂M21213、鄂R8261挂重型半挂货车，从荆门市京山市钱场镇京山茂鑫建材科技有限公司出发，沿107国道、321省道行驶，准备将碎石运往仙桃市沙湖原种场宏盛建材公司。

7时左右，徐涛驾车抵达宏盛建材公司等待进入厂区卸货。

7时27分，徐涛在宏盛建材公司铲车司机梅昱的指引下驾车前往厂区内称重点进行过磅。

7时33分，徐涛在宏盛建材公司铲车司机何金榜的指引下驾车前往厂区北边石料区准备卸货。徐涛在抵达卸货点后下车并卸掉车厢上的遮雨布，随后使用铁锤依次从车辆尾部往车头方向敲打车厢左侧挡板卡锁，当敲打完最后一个卡锁后，发现第六块车厢挡板的卡锁未开启，遂又对第六块车厢挡板的卡锁进行重新敲打，在第六块车厢卡锁开启的瞬间，车厢内碎石倾泻并将徐涛掩埋。

7时38分左右，在事发货车右侧准备清理碎石的铲车司机何金榜发现徐涛被埋后，遂立即喊来宏盛建材公司站长张金祥、铲车司机梅昱等2人并一起用手徒手挖石施救。施救期间，张金祥拨打了120急救电话。

7时48分左右，徐涛被挖出后，经120急救人员抢救无效后死亡。120急救人员在确认徐涛无生命体征后，拨打了110报警电话。

（二）事故信息报告和应急处置情况。

1. 事故信息上报情况。

3 月 24 日 8 时 34 分，仙桃市公安局沙湖水陆派出所接到报警电话：宏盛建材公司有人求助。

3 月 24 日 9 时 48 分，仙桃市公安局沙湖水陆派出所向仙桃市沙湖原种场人民政府电话报告宏盛建材公司发生事故。

3 月 24 日 10 时 39 分，仙桃市沙湖原种场人民政府向仙桃市委、市政府值班室报告了事故情况。

3 月 24 日 11 时 05 分，仙桃市沙湖原种场应急办向仙桃市应急管理局值班室电话报告了事故情况。

3 月 24 日 12 时 13 分，仙桃市应急管理局通过湖北省应急指挥调度系统向省应急管理厅报告了事故基本情况。

3 月 25 日 11 时 34 分，仙桃市应急管理局通过湖北省应急指挥调度系统向省应急管理厅续报了事故处置情况。

2. 应急救援情况。

事故发生后，宏盛建材公司立即组织现场工作人员对被掩埋人员进行了搜救。沙湖原种场党委、市公安局沙湖水陆派出所、仙桃市应急管理局等相关单位在接到报告后，第一时间组织应急处置人员赶赴事故现场开展应急救援处置工作，研究制定现场处置方案，合理设置警戒范围，积极组织现场管控，未造成次生安全事故。

3. 善后处置情况。

事故发生后，沙湖原种场党委组织相关司法所、派出所，以

及工业、应急、综治等专班，组建了事故善后工作专班，及时平抚死者家属情绪，积极协调善后有关事宜。截至3月29日，死者家属与宏盛建材公司、车主倪江帆自愿达成调解协议，一次性赔付死者家属54万元人民币。

4.事故应急救援和善后处置评估。

本次事故现场应急救援和处置科学有序，未发生次生事故。事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求。整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者徐涛，男，汉族，身份证号：，现年47岁，住址：湖北省天门市岳口镇。事故造成直接经济损失54万余元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因。

依据现场勘察，结合事故发生时的视频监控资料，经调查认定，事故的直接原因是：徐涛驾驶的重型半挂货车装载的碎石重量超过车辆技术参数标定的载荷数的229%，在货厢挡板卡锁开启后，货厢内超载的碎石在重力的作用下瞬间倾泻，导致在货厢左侧面的人员被掩埋是此次事故的直接原因。

（二）管理原因。

宏盛建材公司，作为事故发生单位，安全生产主体责任不落实，安全管理混乱。

（1）未健全安全生产规章制度和操作规程，未配备安全生产管理人员，未对生产场所开展货物装卸的安全风险辨识，未按规定开展安全隐患排查治理。

（2）未按要求开展安全教育培训，作业人员安全意识淡薄，安全风险辨识能力不足，未对风险有害因素制定风险管控措施，未制定应急预案并开展演练。

（3）现场安全管理混乱。未对进场卸料的作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能培训教育，卸料作业现场无岗位操作规程、无安全警示标志，且在卸料作业期间，未安排专门人员进行现场安全管理。

（三）有关部门方面原因。

1.仙桃市住房和城市更新局（原仙桃市住房和城乡建设局），对宏盛建材公司进行安全生产监督管理过程中，多次提出了整改意见，并组织开展了无资质预拌混凝土企业专项整治工作，但未依法依规对存在严重违法违规行为、且拒不整改的无资质预拌混凝土搅拌站予以关停取缔[1]。

2.仙桃市交通运输局，作为交通运输行业事故隐患排查治理工作的主管部门[2]，未发现经过本辖区的车牌号为鄂M21213、鄂R8261挂的红色重型半挂货车存在重大事故隐患[3]，安全监管存在

---

[1] 2023年6月5日，湖北省住建厅印发《关于开展无资质预拌混凝土企业整治工作的通知》（[2023]1026号），文件要求：各市、州住建主管部门要对不符合城乡用地规划和产业发展规划的无资质“散乱污”预拌混凝土搅拌站，存在严重违法违规行为拒不整改的无资质预拌混凝土搅拌站，一律依法依规予以关停取缔。

[2] 2024年1月9日，湖北省交通运输厅制定了《湖北省交通运输行业安全生产事故隐患排查治理办法》第七条规定：市、县级交通运输主管部门负责本辖区内交通运输行业事故隐患排查治理的监督、检查、指导工作，督促生产经营单位落实事故隐患排查治理主体责任。

[3] 2023年9月13日，交通运输部办公厅关于印发《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）的通知》（交办运[2023]52号）第五条规定：道路普通货运企业存在本标准第三条规定情形或下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（二）所属货运车辆运输过程中违法装载导致车货总质量超过100吨的。

盲区和漏洞。

（四）地方党委政府方面原因。

仙桃市沙湖原种场党委未全面履行属地安全生产监管职责，研究部署工贸行业安全生产专项整治不深入不细致，对辖区内各部门履行安全职责领导、督促不够，对本辖区各行业专班组织开展“岁末年初”安全生产专项整治活动督导检查不到位。

（五）事故性质。

经调查认定，仙桃市宏盛建材有限公司“3·24”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员（1人）。

徐涛，男，货运车驾驶员。在货车卸货过程中，对货厢卸货风险辨识不足、处置不当，使用铁锤敲击开启货厢挡板卡锁，致货厢内碎石瞬间倾泻导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，其行为涉嫌构成重大责任事故罪，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（1家）。

仙桃市宏盛建材有限公司未遵守《安全生产法》和有关安全生产法律法规规定，未健全安全生产规章制度和操作规程，未按要求开展教育培训，安全生产主体责任不落实，作业现场安全管理混乱，对事故发生负有直接责任。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（2人）。

1.张金祥，宏盛建材公司法定代表人兼站长。未履行企业主要负责人安全生产职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故发生负有领导责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

2.段军，宏盛建材公司生产管理人员、股东。作为公司生产管理人员，对安全生产法定职责不了解、不熟悉，未依法履行安全生产管理人员职责，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（四）建议追责问责的有关公职人员。

涉及有关党员和公职人员履职不到位的问题，建议由仙桃市沙湖原种场，仙桃市住房和城市更新局（原仙桃市住房和城乡建设局）、仙桃市交通运输局按照干部管理权限予以处理，并将处理结果报仙桃市纪委监委和仙桃市安委办备案。

（五）对有关单位的问责建议。

1.责成仙桃市沙湖原种场向仙桃市委、市政府作出书面检查。

2.责成仙桃市住房和城市更新局（原仙桃市住房和城乡建设局）向仙桃市委、市政府作出书面检查。

3. 责成仙桃市交通运输局向仙桃市委、市政府作出书面检查。

（六）建议另行追责问责的违法行为。

1. 宏盛建材公司未办理预拌混凝土专业企业资质，涉嫌非法经营，建议由仙桃市住房和城市更新局对该问题进行调查处理。

2. 2024 年 3 月 23 日凌晨 3 时左右，车牌号为鄂 M21213、鄂 R8261 挂的红色重型半挂货车运载一批碎石（该车当日在宏盛建材公司称重点过磅车、货总质量为 126370kg），从荆门市京山市钱场镇京山茂鑫建材科技有限公司出发，沿 107 国道、321 省道行驶，运输至仙桃市沙湖原种场宏盛建材公司，涉嫌违法超限运输，建议由仙桃市交通运输局对该问题进行调查处理。

3. 荆门市京山市钱场镇京山茂鑫建材科技有限公司涉嫌未对出场（站）货运车辆进行检测，确保出场（站）货运车辆合法装载，建议由荆门市京山市应急管理部门、交通运输管理部门调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）严格落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻汲取此次事故教训，要严格按照安全生产法律法规要求，进一步压实生产经营单位的安全生产主体责任，认真贯彻执行《湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引》和《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引》，严格落实安全生

产各项规章制度，全面开展全员安全教育培训，明确岗位操作规程，不断提高整体安全生产管理水平。

（二）认真履行行业安全监管职责。各部门要严格按照“管行业必须管安全，管生产经营必须管安全，管业务必须管安全”的总体要求，严格落实各部门在行业管理中的安全生产职责。要把安全隐患大排查大整治落到实处，摸清底数，厘清责任，真正做到横向到边，纵向到底，不留死角，不留盲区要综合施策，形成齐抓共管的工作合力。

（三）严格落实安全生产属地责任。各地要进一步提高政治站位，树牢安全发展理念，强化安全生产红线意识，统筹好发展和安全的关系，严格落实安全生产属地管理责任，尤其是对小型生产经营单位的管理责任，加强安全生产工作的组织领导，加大应急管理体系建设，健全安全生产工作长效机制，真正做到促一方发展，保一方平安。

（四）强化货运车辆安全监管。各相关行业主管部门要强化执法监督，依法严厉查处各类道路交通违法行为和违法运输行为。要加强对货运机动车载客、超载超限、超速行驶、非法改装、不按期进行安全技术检测等违法行为的查处；加强从业人员管理，完善从业人员教育培训管理制度，杜绝非法改装、超载超限、货车载人等违法行为；加大对事故、隐患车辆跟踪督办力度，对发生安全事故违规经营的货车及所属企业进行严格督查；严格落实非法超限运输处罚规定，建立非法超限抄告受理和处理制度及货

运严重违法失信超限超载运输失信人“黑名单”数据库，严禁失信人员再次从事道路运输工作。

仙桃市宏盛建材有限公司“3·24”

一般物体打击事故调查组

2024年7月1日

仙桃市应急管理局办公室　　2024年7月1日印发